

1501127-22.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MARISE TERRA PINTO BOURGOGNE DE ALMEIDA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO

PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do

Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

5ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501127-22.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000767

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

BRUNO FERNANDES DE SOUZA PEREIRA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Marise Terra Pinto Bourgogne de Almeida

Vistos.

BRUNO FERNANDES DE SOUZA PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, § 1.º e § 4.º, incisos I e II, do Código Penal, porque, no dia 13 de agosto de 2022, por volta das 02 horas e 14 minutos, durante o repouso noturno, no centro de estética denominado Espaço La Belle, situada na Avenida Cassiopeia, 94, Conjunto Residencial Cidade Jardim, nesta cidade e comarca de São José dos Campos, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada, teria subtraído para si: dois notebooks, um celular, um aparelho carregador de celular, um aparelho para medir temperatura, um cabo extensão carregador, um analisador digital, uma chave para cano, um derma pen, R\$120,00 (cento e vinte reais) em dinheiro, tudo devolvido para a representante da vítima, no valor total aproximado de R\$4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes à empresa supracitada, representada por Jennifer O.S.G.C., conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fl. 48, fotografias de fl. 49/58.

Recebida a denúncia (fls. 103), o acusado foi pessoalmente citado (fls. 148) e apresentou resposta à acusação (fls. 151/152).

Durante a audiência de instrução e julgamento foi ouvida a vítima e testemunhas

arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

O Ministério Público, em alegações finais orais, pugnou pela parcial procedência da ação penal para reconhecimento do delito tentado e afastamento da majorante do repouso noturno. No tocante à dosimetria, pleiteou reconhecimento da reincidência e má conduta social do réu.

A Defesa, por sua vez, requereu absolvição em nome do princípio da insignificância. Subsidiariamente pena-base no mínimo, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pleiteou o reconhecimento do delito em sua forma tentada, e diminuição máxima pela tentativa, afastamento da majorante do repouso noturno, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime aberto para início do cumprimento da pena, além de recurso em liberdade.

Relatado.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência de fls. 02/05 e fls. 06/11, auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 48, fotografias de fl. 49/58, laudo pericial de fls. 136/146, que constatou que o meio mais provável de acesso ao estabelecimento comercial furtado foi por escalada de um muro, bem como que houve remoção de uma placa de vidro para adentrar o imóvel, além da prova oral, especialmente colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria ficou provada em relação ao acusado.

Na fase investigativa, o acusado permaneceu silente (fls. 16).

Em juízo admitiu a autoria do furto, dizendo que agiu sozinho e que foi preso logo após a subtração, enquanto empreendia fuga pelo telhado. Confirmou o ingresso no comércio pelo telhado e mediante arrombamento de uma porta do imóvel.

A confissão do réu encontra amparo na prova dos autos.

Com efeito, a representante da vítima, Jennifer, ouvida em solo policial, esclareceu ser proprietária da clínica estética denominada Espaço La Belle, situada na Avenida Cassiopeia, 94, Jardim Satélite, nesta cidade. Na madrugada dos fatos, por volta de 02h14, foi contatada via telefone pela empresa de monitoramento, a qual informava que sua empresa havia sido invadida e furtada, razão pela qual imediatamente dirigiu-se ao local. A empresa de segurança já havia acionado a polícia militar e após cerca de uma hora os policiais lhe informaram que tinham detido um suspeito na posse dos objetos que foram furtados de sua clínica. Os objetos eram: 01 (um) aparelho celular, 02 (dois) notebooks, 01 (um) derma pen (caneta de pele), 01 (um) alisador de pele, além de dinheiro, cerca de R\$120,00 (cento e vinte reais) aproximadamente. Também foram furtados outros objetos, como 01 (uma) luz de emergência e 01 (uma) chave de fenda. Toda a "res furtiva" foi avaliada em aproximadamente R\$4.000,00 (quatro mil reais) e foi integralmente restituída (fls. 15).

Em juízo, Jennifer reproduziu sua versão policial. Acrescentou que a entrada no imóvel ocorreu pelos fundos, ele subiu no muro da casa do vizinho e arrombou duas portas.

A seu turno, os policiais militares Felipe e William, ouvidos nas duas fases do procedimento, noticiaram que foram acionados via rádio para atender a uma ocorrência de furto a estabelecimento comercial. Ao chegarem no local dos fatos, se depararam com um indivíduo desconhecido que corria pelos telhados. Já havia uma viatura da polícia militar e os policiais verificavam com a representante da vítima - proprietária do estabelecimento comercial invadido - acerca dos pertences subtraídos. Os policiais militares visualizaram o momento em que o indivíduo, identificado como o ora acusado, dispensou uma mochila sobre o telhado de uma residência, onde ele se escondeu. Solicitaram autorização ao morador da referida residência, situada à Rua Ipanema, número 681, para entrar no imóvel, sendo que a entrada foi concedida pelo proprietário da residência. Surpreenderam o acusado escondido dentro de um banheiro. O acusado confessou ter abandonado a sua mochila sobre o telhado e também admitiu a prática do furto à Clínica de Estética Espaço La Belle, tendo adentrado o local mediante escalada, pois pulou o muro. Ainda, ele mencionou que arrombou duas portas do estabelecimento furtado. Diante dos fatos, os policiais militares conduziram-no ao plantão policial, juntamente com a

representante da vítima, para as devidas providências (fls. 13/14).

Neste contexto, restou claro que o acusado subtraiu os objetos da clínica da vítima, após pular o muro do imóvel e arrombar a porta de acesso do local. Foi detido na posse da res furtiva pelos policiais militares quando estava fugindo pelo telhado, tendo admitido informalmente e em juízo que havia furtado tais objetos. A qualificadora de rompimento de obstáculo restou devidamente demonstrada, notadamente diante do laudo pericial de fls. 136/146, que constatou que possivelmente o acesso ao imóvel se dera mediante escalada de muro de mais de 2 m (dois metros) de altura, o que foi confirmado pelo acusado. Ainda, conforme laudo pericial, havia danos visíveis sofridos na porta, por arrombamento, o que também foi admitido pelo acusado. Logo, resta evidente a forma de acesso ao imóvel utilizada pelo réu.

Não há que se falar em reconhecimento do delito de bagatela. O réu tentou subtrair bens de aproximadamente R\$ 4.000,00, somente não logrando êxito na empreitada porque foi surpreendido por policiais militares no local dos fatos, ou seja, por circunstâncias alheias à sua vontade, não sendo necessária, ainda, a ocorrência de prejuízo à vítima.

O princípio da insignificância exige, ademais, para sua caracterização, mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que não é o caso da ação do acusado, pelo valor dos bens que tentou subtrair, bem como porque responde a outros processos pela prática de crimes patrimoniais.

A presença da causa de aumento do repouso noturno é evidente no caso dos autos, pois os fatos ocorreram durante a madrugada, por volta de 02h14min, isto é, em momento em que há menor vigilância no local.

Acerca da possibilidade de incidência desta causa de aumento em estabelecimento comercial, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO.

ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal incide na hipótese de furto praticado em estabelecimento comercial no período do repouso noturno, em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração.

Precedentes. 2. Recurso especial provido." (REsp 1193074/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013.)

Possível, contudo, o reconhecimento do crime tentado, visto que o réu foi preso enquanto fugia pelo telhado de imóveis vizinhos, não logrando êxito na posse mansa e pacífica dos bens.

Formada a culpa, passo à análise da pena.

Conforme se depreende da certidão para fins criminais de fls. 124/128, o réu possui três condenações com trânsito em julgado, sendo duas delas anteriores aos fatos e uma posterior, razão por que o considero multirreincidente e portador de má conduta social.

Assim sendo, na primeira fase da dosimetria, com fulcro no artigo 59, do Código Penal, ante sua má conduta social e uma condenação que gera reincidência, fixo sua pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 12 dias-multa, no piso.

Ante a comprovada reincidência do acusado, elevo sua reprimenda em mais 1/6, resultando em 02 anos, 09 meses e 18 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, no piso. Destaco que, apesar de confesso o réu, a reincidência é circunstância preponderante e deve prevalecer. Este entendimento, consoante dicção lapidar do art. 67, do Código Penal, é harmônico com a Constituição Federal.

Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 453.000 - Tribunal Pleno - Repercussão Geral - Rel. Min. Marco Aurélio - j. 04.04.2013 - DJE 03.10.2013).

Inclusive, como diferente não haveria de ser, tal entendimento é refletido pela Doutrina de Luiz Flávio Gomes, Alice Bianchini e Victor Eduardo Rios Gonçalves e pela tranquila jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 105.543/MS - Rel. Min. Roberto Barroso - j. 26.05.14; RHC 118.107/MG - Rel. Min. Teori Zavascki - j.

29.05.14; RHC 120.677/SP – Rel. Min. Ricardo Lewandowski – j. 01.04.14 e RHC 115.994/DF – Rel. Min. Cármen Lúcia – j. 02.04.13).

Neste sentido:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO PROVIDO” (STF ARE 873289/DF Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA j. 13.03.2015 DJe 17.03.2015);

“(…) O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, 'a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada' (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli)” (STF HC 105543/MS Primeira Turma Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO j. 29.04.2014) ;

“(…) A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes (…) A confissão espontânea é ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente” (STF RHC 115994/MS Segunda Turma Rel. Min. CÂRMEN LÚCIA 02.04.2013);

“(…) Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes” (STF RHC 120677/SP Segunda Turma Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI j. 18.03.2014).

Ante a presença da causa de aumento do repouso noturno, elevo a reprimenda em mais 1/3, resultando em 03 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa, no piso.

Por fim, pela tentativa, reduzo a pena pela 1/2, não no patamar máximo porque o réu já havia deixado o local dos fatos e percorrido mais da metade do "Iter criminis", estando empreendendo fuga pelo telhado, fixando-a definitivamente em 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão e 09 dias-multa.

Torno a pena acima definitiva pela ausência de outros elementos modificadores.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado BRUNO FERNANDES DE SOUZA PEREIRA ao cumprimento da pena de 01 ano, 10 meses e 12 dias de reclusão e ao pagamento de 09 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, parágrafos 1.º e 4.º, incisos I e II, C.C. Artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

O réu não faz jus ao sursis ou a penas substitutivas dada sua reincidência e má conduta social.

Contudo, em razão das circunstâncias do fato e sua confissão, fixo o regime semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, com recurso em liberdade pela pena imposta. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, proceda a Serventia às anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Comunique-se à vítima acerca desta decisão, nos termos do artigo 201, § 2.º do Código de Processo Penal.

Sentença registrada eletronicamente.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São José dos Campos, 07 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA